מדינת ישראל
האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל

ירושלים,
בקשה מספר 208 – 23,
04-222
מספר פניה לוועדה:
170 עד 171

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
של הכנסת

א.נ.,

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2026

שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 6,014 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 – משרד ראש הממשלה לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.

כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 6,014 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 23 - משרד הרווחה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23 - משרד הרווחה

עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 6,014 אלפי ש"ח בהוצאה בתקציב משרד הרווחה בהתאם לפירוט שלהלן.

עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתוכניות מובאים להלן:
231175: טיפול קהילתי - תקון – 6,014 אלפי ש"ח בהוצאה.
תיאור התוכנית: התוכנית כוללת טיפול בנוער וצעירים, תכנית לאומית לצעירים וצעירות בסיכון וחסרי עורף משפחתי, מענה לנוער חרדי מנותק בקהילה, ותמיכה בשירותי טיפול לנשים ונערות במצוקה. בנוסף, התוכנית כוללת שירותי המבחן לנוער ולמבוגרים, טיפול קהילתי בנפגעי התמכרויות, חוקרי ילדים, ותפעול מפתנים ממשלתיים לשיקום נוער.
מטרת השינוי: הקצאת כספים קואליציוניים לתגבור שירותי הרווחה הניתנים לאוכלוסיות קצה והגדלת הכשרות כוח אדם.

יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית:
הפנייה נועדה לתקצב סך של 6,014 אלפי ש"ח עבור הנושאים המפורטים להלן, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 3610 מיום 04.12.2025 להקצאת תקציבים עבור יישום הסכמים קואליציוניים והחלטות נוספות בשנת 2026, ולהחלטת ממשלה מספר 3971 מיום 10.03.2026 ליישום הסכמים קואליציוניים בשנת הכספים 2026. מכיוון שבעת קבלת החלטות הממשלה האמורות ובעת הצגת ההסכמים טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציבים הנדרשים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.1801, התקציב טרם הוקצה בתוכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים, בהתאם להחלטות הממשלה האמורות וההסכמים האמורים, לתוכניות הייעודיות, כמפורט להלן:

מספר תכנית	שם תכנית	נושא	סכום
231175	טיפול קהילתי - תקון	טיפול קהילתי - תקון וסיוע לבתי משפט	6,014

השפעה על כוח אדם: אין.

בכבוד רב,

מהרן פרוזנפר
הממונה על התקציבים

העתק:
החשב הכללי
מבקר המדינה (2)
חשב החשב הכללי
חשב משרד הרווחה
קציין תקציבים משרד הרווחה
רפרנט משרד הרווחה

נספח לדברי ההסבר

היסטוריה תקציבית של הפנייה

היסטוריה תקציבית של הפנייה - הוצאה נטו

מקורי 2023	מאושר 2023 בניכוי עודפים שעברו ב-2023	מקורי 2024	מאושר 2024 בניכוי עודפים שעברו ב-2024	מקורי 2025	מאושר 2025 בניכוי עודפים שעברו ב-2025	מקורי 2026	השינוי התקציב המוצע בפנייה הוצאות נטו	קוד תוכנית
424,929	390,226	446,439	439,617	443,189	479,814	472,960	6,014	231175

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 222-04 לשנת תקציב: 2026

תקציב רגיל
משרד ראש הממשלה

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
תאריך הבקשה: 14/09/2026

(באלפי שקלים חדשים)

אישור ועדה. מספר ועדה: 0170

מספר פרט	שם הפרט		הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להתחייב	שכ"א	עב"צ	סכומי השינוי				
								הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להת'	שיא כח אדם	עב"צ
		מ-										
		ל-										
04	משרד ראש הממשלה	מ-	7,284,333	98,570	2,333,213	1,995.5	7,214	-6,014				
	==========	ל-	7,278,319	98,570	2,333,213	1,995.5	7,214					
0470	רזרבות	מ-	1,068,795					-6,014				
	-.-.-.-.-	ל-	1,062,781									
047001	רזרבה לעמידה במגבלה	מ-	1,068,795					-6,014				
	הפיסקאלית	ל-	1,062,781									

47	רזרבה כללית	מ-	127,986		12,103,147	538.0		6,014				
	========	ל-	134,000		12,103,147	538.0						
4701	רזרבה כללית	מ-	127,986		12,103,147	538.0		6,014				
	-.-.-.-.-.-.-.-.-	ל-	134,000		12,103,147	538.0						
470102	תוכנית מעבר - רזרבה	מ-	-6,014		2,097,247	1.0		6,014				
	כללית	ל-			2,097,247	1.0						

*** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.

תאריך: 14/09/2026
שעה: 11:59:57
דף: 1

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 208-23 לשנת תקציב: 2026

תקציב רגיל
משרד הרווחה

בקשה לשינוי: מרזרבה כללית
תאריך הבקשה: 14/09/2026

אישור ועדה. מספר ועדה: 0171

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט		הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להתחייב	שכ"א	עב"צ	סכומי השינוי				
								הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להת'	שיא כח אדם	עב"צ
		מ-										
		ל-										
23	משרד הרווחה	מ-	15,301,463	3,733,757	224,130	3,668.0	240	6,014				
	========	ל-	15,307,477	3,733,757	224,130	3,668.0	240					
2311	תקון וסיוע לבתי משפט	מ-	1,156,998	120,790				6,014				
	.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-	ל-	1,163,012	120,790								
231175	טיפול קהילתי - תקון	מ-	539,660	85,590				6,014				
	וסיוע לבתי משפט	ל-	545,674	85,590								

47	רזרבה כללית	מ-	140,014		12,103,147	538.0		-6,014				
	========	ל-	134,000		12,103,147	538.0						
4701	רזרבה כללית	מ-	140,014		12,103,147	538.0		-6,014				
	-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-	ל-	134,000		12,103,147	538.0						
470102	תוכנית מעבר - רזרבה	מ-	6,014		2,097,247	1.0		-6,014				
	כללית	ל-			2,097,247	1.0						

*** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה	**משפט מינהלי** **ממשלה: כללי**
תאריך: אדר התשע"ה, מרץ 2015 **עדכון: 14.3.2018** **מספר הנחיה: 1.1801**	**יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית**

יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית

א. כללי

1. הסכמים פוליטיים, ובכלל זה הסכמים קואליציוניים, הינם חלק מההתנהלות הפוליטית בישראל. הסכמים אלה, ככל שהם משקפים את סדרי העדיפות שמבקשות הסיעות לקדם, אינם אסורים. היבטים מסוימים של הסכמים אלה מעוגנים בסעיף 1 לחוק הממשלה, התשס"א-2001 ובפסיקת בית המשפט העליון.[1]

2. החוק והפסיקה עסקו בעצם הלגיטימיות של הסכמים אלה, במשטר הנורמטיבי החל עליהם ובחובה לפרסמם.[2] מהפסיקה עולה כי הסכם פוליטי, בעיקר הסכם בעל משמעות תקציבית, אינו יכול לכרוך טובת הנאה אישית למתקשר, למפלגה או לגוף אותו הוא מייצג. הסכם פוליטי בעל משמעות תקציבית הוא הסכם לגיטימי כל עוד הוא עוסק בתמיכה במפעלים "המיטיבים עם הציבור הרחב",[3] להבדיל מהסכם הקובע את זהות המוטב.[4] עוד נפסק כי הסכם פוליטי אינו מחייב את הרשות המינהלית בעת הפעלת סמכויותיה ואינו כובל את שיקול דעתה.[5] יישום הסכם פוליטי מחייב הפעלת שיקול דעת פרטני המחויב בכל כללי המשפט המינהלי, לרבות בחינת ההיבטים המשפטיים והמקצועיים של ההסכם עובר ליישומו.[6]

---

[1] ראו למשל בג"ץ 1635/90 **יוסף ז'רז'בסקי נ' ראש הממשלה ו-17 אח'**, פ"ד מה(1) 749 (1991) (להלן: "**פרשת ז'רז'בסקי**"); בשג"ץ 1890/90 **שליט נ' פרס**, פ"ד מד(3) 353; בג"ץ 5364/94 **ולנר נ' יו"ר מפלגת העבודה הישראלית**, פ"ד מט(1) 758; בג"ץ 1523/90 **לוי נ' ראש הממשלה**, פ"ד מד(2) 213 (להלן: "**עניין לוי**"); בג"ץ 3294/05 **עמותת בצדק נ' ראש הממשלה** (טרם פורסם, 28.9.05) (להלן: "עניין **עמותת בצדק**").

[2] בלשונו של השופט (דאז) ברק בפרשת **ז'רז'בסקי** "ההסכם הפוליטי הופך, על-כן, למכשיר פוליטי-משפטי חיוני, אשר במשטר החוקתי שלנו נודעת לו חשיבות רבה בגיבוש המהלכים הפוליטיים. אך טבעי הוא, כי האזרחים, אשר הצבעתם שלהם מקימה את האורגנים השלטוניים (הכנסת) יהיו מודעים לתוכנם של הסכמים אלה. אכן, כשם שהאזרחים צריכים לדעת את מצען של המפלגות, כן צריכים הם לדעת את תוכן ההסכמים הפוליטיים, אשר לעתים קרובות יש בהם סטייה או תוספת למצעים הפוליטיים". ראו גם דפנה ברק-ארז, השפיטות של הפוליטיקה, **פלילים** ח' 369 תש"ס, עמודים 375-372.

[3] ראו לעניין זה הדיון ב"המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל" אמנון רובינשטיין וברק מדינה, הוצאת שוקן, מהדורה חמישית, כרך א, עמודים 637-636, וכן נילי כהן, ההסכם הפוליטי, **המשפט**, כרך א' 59 (1993), עמודים 66- 73 ודברי הנשיא שמגר ב**עניין לוי**, עמוד 215.

[4] ראו בפרשת **ז'רז'בסקי**, עמוד 851. ראו גם דברי השופטת א' פרוקצ'יה בעניין **עמותת בצדק** "אין עילה להתערבות שיפוטית בהסכמים פוליטיים הנכרתים בשיטה קואליציונית שנועדו לשמר יציבות שלטונית, תוך הסכמה לפעול להקצאת כספים למטרות מסוימות ובלבד שמדובר במטרות ציבוריות ראויות, ובהיקף משאבים מידתי".

[5] ראו שם בעמודים 847-846 ו-867, מתוך דברי השופט ברק "כוחו ותוקפו של ההסכם הפוליטי אין משמעותם שהם באים להחליף את מערכת השיקולים שבעל הסמכות חייב לקחתם בחשבון במסגרת החוק המסמיך. מסקנה כזו נוגדת את הוראותיו של החוק המסמיך וסותרת את חובתו של בעל הסמכות השלטונית לפעול במסגרת דל"ת אמות החוק המסמיך. כוחו ותוקפו של ההסכם הפוליטי משמעותם אך זו, כי בעל הסמכות נטל על עצמו התחייבות, וכי התחייבות זו תופסת, ועל-כן עליו להתחשב בה – זאת ותו לא – כאחד השיקולים מתוך מגוון השיקולים, שהוא לוקח בחשבון בעת הפעלת הסמכות. המשקל אשר יינתן לשיקול ההסכמי נקבע על-פי מטרת החקיקה שיצרה את הסמכות השלטונית ועל-פי תכליתה שלה"; ראו גם גבריאלה שלו, הסכמים פוליטיים, **עיוני משפט** טז עמודים, 215, 217.

[6] כך גם התחייבה המדינה בתגובתה לעתירה בעניין עמותת בצדק: "לשם הקצאת כספים אין די בהסכם פוליטי, אלא יש צורך בנקיטת כל הצעדים הדרושים כדין כדי שהכספים יהיו חלק מתקציב המדינה ... שיקול הדעת לנקיטת הצעדים החוקיים המתבקשים ליישום ההסכם נתון כולו לנציגי שר האוצר, או לממשלה ולועדת הכספים של הכנסת,

3. עם זאת, קיים חסר נורמטיבי בקשר לאופן היישום של הסכמים אלה בפעולת הרשות המינהלית, בעיקר בכל האמור ליישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית. לשם כך נועדה הנחית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.1801 – יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית (להלן: "**ההנחיה**").

4. ההנחיה אינה מסדירה את ההתנהלות הפוליטית של גורמים פוליטיים. היא עוסקת בממשק שבין הפוליטיקה למינהל הציבורי. היא מבקשת להסדיר את התנהלותם של שרים במסגרת הפעלת סמכויותיהם, ואת התנהלותם של פקידי ציבור הנדרשים ליישם הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית. בכובעם זה פועלים השרים ופקידי הציבור כרשות מינהלית ולכן חלים על פעולותיהם עקרונות המשפט המינהלי ובכלל זה החובה לפעול כנאמני הציבור כולו, בסמכות, בענייניות, בסבירות ובשקיפות.

5. ההנחיה מבקשת להסדיר התנהלות המצויה בתפר שבין הפוליטיקה לבין החלטות ופעולות מינהליות, מתוך הבנה כי הגבול שביניהן אינו תמיד ברור. לכן, לעתים, עשוי להתקיים תחום אפור שיקשה על יישום ההנחיה. עם זאת, קיומו של תחום אפור אינו פוטר את השרים וגורמי המקצוע מלפעול על פי הנחיה זו, גם באותו תחום אפור. האחריות לכך מוטלת הן על השרים והן על גורמי המקצוע ובראשם הממונה על התקציבים במשרד האוצר.

6. יישום ההסכמים הפוליטיים בהם עוסקת הנחיה זו נדרש לעמוד בכל הוראות הדין – החוק המסמיך, הפסיקה ועקרונות היסוד של המשפט המינהלי,[7] וזאת בנוסף להוראות הנחיה זו. מכאן שאין בעצם כריתת ההסכם כדי להכשיר את תכנו או לחייב את ביצועו ויישומו כפוף לכלל הוראות הדין.

7. לבסוף, ההנחיה נועדה להבהיר את תפקידם וחובותיהם של כל פקידי הציבור שנדרשים לעסוק ביישום הסכמים פוליטיים תקציביים, ובכלל זה של עובדי אגף התקציבים במשרד האוצר, ולהדגיש את תפקידם כ"שומרי סף", בין היתר, ביחס לתקינות ההתנהלות בנוגע לתקציב המדינה.

<u>ב. סוגי ההסכמים הפוליטיים המוסדרים בהנחיה וההוראות החלות עליהם לפי סוג ההסכם:</u>

8. ההנחיה מסדירה היבטים מסוימים בשלושה סוגים של הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית, המפורטים להלן.

9. **הסכם קואליציוני הנוגע לחוק התקציב** – הסכם בעל משמעות תקציבית שעורכות הסיעות לקראת הקמת הממשלה או בעקבות שינוי במבנה הממשלה.

על פי העניין, ועליהם להפעילו על פי כללי המשפט הציבורי, כאשר קיומו של ההסכם מהווה אחד מהשיקולים אותם עליהם לשקול".

[7] ראו והשוו למשל סעיף 3 להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.1914 "הפליה גזעית בהסכם קואליציוני".

בסוג זה של הסכם, ההנחיה אינה מסדירה את כריתת ההסכם ופרסומו, המצויה בעיקרה בעולם הפוליטי – מפלגתי.[8] ההנחיה עוסקת בעיקר בדרך שבו מיושם ההסכם על ידי הגורמים המוסמכים ברשות המנהלית.

10. **הסכם פוליטי בעל משמעות תקציבית הנכרת במסגרת תהליך חקיקת חוק התקציב** - הסכם בעל משמעות תקציבית שנערך בין שר האוצר או ראש הממשלה או מי מטעמם, לבין שר, חבר כנסת או סיעה מסיעות הכנסת. זה הוא הסכם שנערך במהלך אישור הצעת חוק התקציב בממשלה או במהלך הליכי אישורה בכנסת. בכלל זה מדובר גם בהסכמים עם שר בנוגע לתחום אחריות שאינו בתחום סמכויות המשרד שהוא עומד בראשו ואינו נוגע לתחום שהוא מופקד עליו כשר. בסוג זה של הסכמים תכליתה של ההסדרה רחבה יותר והיא עוסקת במגוון פעולות, מכריתת ההסכם ועד ליישומו.

11. **הסכם פוליטי בעל משמעות תקציבית ישירה, הנוגע להקצאת תקציב או העברת תקציב במסגרת התנהלות שוטפת במהלך שנת תקציב** - הסכם בעל משמעות תקציבית שנערך בין ראש הממשלה, שר האוצר, שר אחר בממשלה, או מי מטעמם לבין גורם פוליטי אחר. מדובר בהסכם עם גורם בממשלה או בכנסת, ובכלל זה סיעות בכנסת וחברי כנסת בודדים, הנוגע להתנהלות במהלך שנת תקציב. אלו, בין היתר, הסכמים היוצרים התניה או כל קשר אחר בין תמיכה במהלך ממשלתי הטעון אישור ועדה של הכנסת או מליאת הכנסת לבין התחייבות או החלטה בעלת משמעות תקציבית. מדובר על כל פעילות לרבות הליכי חקיקה, אישור חקיקת משנה וכן בקשות לאישור שינויים בחוק התקציב השנתי והעברות תקציביות. גם כאן תכליתה של ההסדרה רחבה יותר והיא עוסקת במגוון פעולות מכריתת ההסכם ועד ליישומו.

12. יודגש כי ההנחיה אינה עוסקת בעבודת המטה המקצועית לקראת גיבוש תקציב המדינה בממשלה עצמה או על עבודת המטה המקצועית במהלך שנת התקציב. לכן היא אינה חלה על הסכמות בין שר האוצר לשר אחר לגבי תקציבו של המשרד שבראשו עומד השר או שינויים בו. היא אף אינה חלה על הסכמות בין הגורמים המקצועיים במשרד ממשלתי לבין הגורמים המקצועיים באוצר לגבי תקציבו של אותו משרד.

13. כל ההסכמים הפוליטיים בעלי המשמעות התקציבית בהם עוסקת ההנחיה, יכונו להלן: "**הסכמים פוליטיים**" או "**הסכמים פוליטיים תקציביים**".

<u>ג. הוראות כלליות</u>

14. הנחיה זו, חלה ביחס לכל הסכם פוליטי תקציבי, בין אם נערך בכתב ובין אם בעל פה, ובין אם עוגן בהחלטה פורמלית של בעל הסמכות ובין אם לאו.

[8] היועץ המשפטי לממשלה הנחה כי שר האוצר, ולא עובדי אגף תקציבים, הוא זה שיחתום על ההסכמים הפוליטיים (ראו מכתב היועץ המשפטי לממשלה מיום 2.12.2004).

15. לאורך ההנחיה נדרשת הצגה של הסכמים במליאת הכנסת או בוועדותיה. על מציג ההסכם להציגו בצורה מלאה וברורה, ובכלל זה עליו להציג את תוכנו המלא של ההסכם.

16. ההנחיה אינה עוסקת בסיכומים תקציביים בין דרגי המקצוע במשרדים שנוגעים להתנהלות השוטפת של המשרדים. עניינה של ההנחיה ביישום הסכמים עם גורמים פוליטיים.

17. אין לשלב הסכמים פוליטיים תקציביים בסיכום מקצועי בין הדרגים המקצועיים במשרדים. על כל המעורבים בהסכמים אלה, ובראשם הממונה על התקציבים במשרד האוצר, להקפיד על כך. יובהר כי סיכומים מקצועיים בין גורמי המטה הרלוונטיים יכללו אך ורק נושאים הקשורים לתקציבי המשרדים המעורבים.

18. הסכמים פוליטיים תקציביים ייחתמו או יסוכמו בעל פה ללא נוכחות של מי שאמור להפיק תועלת ישירה או עקיפה מאותו הסכם.

19. תקציב ליישום הסכם פוליטי תקציבי שנכרת במהלך חקיקת חוק התקציב, ישולב בחוק התקציב השנתי ברמת התכנית בכפוף לבדיקה משפטית ומקצועית. המשך ההליכים ליישום ההסכמים וביצועם יעשו בכפוף לכל דין.

20. הדרג הפקידותי במשרד הרלוונטי ובמשרד האוצר אחראי על יישום הסכמים פוליטיים. על פקיד הציבור העוסק ביישום ההסכם לקבל הוראות אך ורק מגורם מוסמך על פי דין. לא תתקבלנה הוראות, הבהרות או הנחיות בעניין זה מגורמים לא מוסמכים. גורמים פוליטיים כמו חברי כנסת, סיעות הכנסת, שרים או סגני שרים שאינם מכהנים במשרד ממנו מועבר התקציב, או במשרד אליו הוקצה התקציב, אינם גורם מוסמך על פי דין ולכן לא ייקחו חלק ביישום ההסכם ולא יתקבלו מהם הנחיות או הבהרות לעניין הקצאת הכספים והשימוש בהם.

<u>ג1. ניתוק הקשר בין המפלגות וחברי הכנסת לתקציבים שהוקצו בעקבות ההסכמים הפוליטיים</u>

<u>הקושי המשפטי</u>

21. הסכמים פוליטיים תקציביים שנערכו אגב הדיונים בממשלה במסגרת גיבוש טיוטת חוק התקציב השנתי, או שנערכו בעת הקמת הממשלה או שינויים בהרכבה, תוקצבו עד לפרסום הנחיה זו בתכנית נפרדת בחוק התקציב השנתי. המטרה היתה לסמן כספים אלה ולהביא לכך שההעברות מתכנית זו לתכניות אחרות בחוק התקציב יתבצעו בשקיפות. זאת באמצעות מנגנון האישור של ועדת הכספים של הכנסת או ההודעה לוועדה על ההעברה.

22. אלא ש"סימון" הכספים בתכנית נפרדת יצר תחושה כי הכספים הקואליציוניים הם "קניינן" של המפלגות והן אלה שרשאיות להחליט על השימוש בהם.

23. הקניית יכולת הכרעה או מעורבות לגורמים לא מוסמכים ובכלל זה גורמים פוליטיים לא מוסמכים לגבי הקצאת תקציב ש"סומן" בנפרד משבשת את פעולתה של הרשות ומחלישה את אפשרות הפיקוח על תקציב המדינה. הפעלת סמכות על פי דין צריכה להיעשות על ידי בעל הסמכות, הכפוף למגבלות ונורמות מכוח המשפט המינהלי.[9] מעורבות גורמים לא מוסמכים ביישום אף עלולה להיות מנוצלת לרעה.

ג2. הפתרון – ייעוד פרטני של התקציב בהסכם הפוליטי

24. תקציבים ליישום הסכמים פוליטיים תקציביים ישולבו בתקציב המשרד הרלבנטי לפעילות לה יועדו, תחת הפעילות הרלוונטית באותו משרד. הקצאת הכספים מתוך התקציב תיעשה על פי כל דין והכללים המחייבים במשרד ובהתאם לכללי המשפט המנהלי. למפלגות ולגורמים פוליטיים אחרים לא תהיה נחלה תקציבית נפרדת בתוך תקציב המדינה.

25. הסכום הנדרש ליישום ההסכם הפוליטי התקציבי ישולב בחוק התקציב תחת המשרד הרלוונטי. יישום ההסכם יעשה במסגרת התקנות התקציביות הקיימות תחת אותה תכנית. בכל מקרה, במסגרת יישום ההסכמים לא יוקצו כספים לייעוד חדש, קרי, כזה שלא ניתן ליישמו בלי פתיחת תקנה תקציבית חדשה.

26. הסכום הנדרש ליישום ההסכם הפוליטי התקציבי ישולב בחוק התקציב בהתאם לתקופה שננקבה בהסכם. הכללת תקציב שיסודו בהסכם פוליטי בתקציב המשרד אינה מקנה לו מעמד בבסיס התקציב מעבר לתקופה שלה נועד ההסכם.

27. לעיתים, ההסכמים הפוליטיים התקציביים אינם קובעים ייעוד מדויק לכספים. כך, למשל, בעת שההסכמים מחייבים ביצוע בידי מספר משרדים מבלי שנקבעה החלוקה התקציבית ביניהם בעת עריכת ההסכם. יש לעשות מאמץ לקבוע את ייעוד הכספים, ובכלל זאת את החלוקה המדויקת בין המשרדים, במסגרת השלבים המוקדמים של העבודה על טיוטת חוק התקציב. בכל מקרה, אין להותיר תקציבים ליישום הסכמים פוליטיים תקציביים בתכנית כללית לשם קביעת ייעודם בידי הגורמים הפוליטיים לאחר אישור הצעת חוק התקציב בכנסת.

[9] על אחריותם הבלעדית של הממשלה ושריה על ביצוע ומימוש התקציב, ניתן ללמוד מסדרה של הוראות חוק הקיימים בחקיקה התקציבית ראו למשל סעיף 3(ב)(1) לחוק יסוד: משק המדינה הקובע כי הממשלה היא זו שתניח את חוק התקציב על שולחן הכנסת וכן את תכנית התקציב הרב-שנתית (לפי סעיף 3א(א)); סעיף 3(א)(2) לחוק יסוד: משק המדינה, הקובע, כי החוק יכלול את הוצאות הממשלה; סעיף 3 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, הקובע כי הממשלה היא הרשאית להוציא את הסכום הנקוב כהוצאה בחוק התקציב השנתי; קביעת הממשלה מיהו השר הממונה על כסף תקציב, לפי הגדרת "ממונה על סעיף תקציב" בחוק יסודות התקציב; וסעיף 11 לחוק יסודות התקציב הקובע, כי הסמכות לביצוע העברות תקציביות היא של שרי הממשלה.

ג3. הסכמים פוליטיים הנוגעים לחוק התקציב

משלב אישור התקציב בממשלה ועד לקריאה הראשונה:

28. כאמור לעיל – יש לעשות מאמץ לקבוע את ייעוד הכספים, ובכלל זאת החלוקה המדויקת בין המשרדים, בהקדם האפשרי, במסגרת החלטת ממשלה שתובא לאישור במקביל לאישור התקציב בממשלה. יש לפרט כל הסכם בנפרד עם ציון התקציב המיועד לו.[10]

29. אם בעת אישור התקציב בממשלה לא נקבע ייעוד מדויק לכספים, יש להמשיך בעבודת המטה לשם שיוך כספים אלה לייעוד מדויק ולעגנם בהחלטת ממשלה שתתקן את החלטת הממשלה שאושרה בעת אישור התקציב. יש לעשות מאמץ להשלים את עבודת המטה ולשייך את הכספים לייעודם המדויק בהצעת חוק התקציב עוד קודם להנחתה בכנסת.

30. יש לפעול בדרך דומה ביחס להסכמים פוליטיים תקציביים שייערכו בין אישור הצעת חוק התקציב בממשלה ועד להנחתה לקריאה ראשונה בכנסת: הסכמים אלה יעוגנו בהחלטת ממשלה שתתקן את החלטת הממשלה שאושרה בעת אישור התקציב. גם בהחלטה זו כל הסכם יפורט בנפרד, יחד עם ציון התקציב המיועד לו.

לאחר קריאה ראשונה:

31. לאחר הנחת התקציב לקריאה ראשונה, יש להמשיך במאמץ לשלב בהצעת חוק התקציב את ההסכמים שנערכו לפני קריאה ראשונה ולא ניתן היה לשלבם בהצעת חוק התקציב לפני הנחתה בכנסת.

32. הסכמים פוליטיים תקציביים שנערכו לאחר אישור הצעת חוק התקציב בקריאה ראשונה ישולבו בהצעת חוק התקציב, בכפוף לקבלת חוות דעת משפטית ומקצועית של המשרדים הרלבנטיים ביחס ליישום ההסכם.

33. ייתכנו מקרים שבהם לא ניתן יהיה לשלב את התקציב ליישום ההסכם הפוליטי בהצעת חוק התקציב עובר לאישורה בקריאה שנייה ושלישית: כך, למשל, אם פרטי ההסכם נמסרו לפקידי הציבור בשלב מאוחר ולא ניתן היה לתקן את הצעת חוק התקציב, או שלוחות הזמנים אינם מאפשרים את השלמת הבדיקות הנדרשות. על יישום הסכמים אלה יחולו ההוראות הבאות:

א. תקציבים ליישום הסכמים אלה לא ירוכזו בתכנית תקציבית נפרדת המרכזת הסכמים פוליטיים. תקציבים אלה יתוקצבו בתכנית רזרבה ייעודית בכל אחד מהסעיפים שאליהם הם מיועדים.

[10] למען הסר ספק, אין בכך כדי לגרוע מחובות אחרות החלות על פרסום הסכמים לפי סעיף 1 לחוק הממשלה, תשס"א-2001.

ב. במקרים בהם בעת אישור התקציב טרם הסתיימה הבדיקה המשפטית והמקצועית ביחס ליישום הסכם ולכן התקציבים ליישומו תוקצבו בתכנית רזרבה, השלמת הבדיקות תעשה בתוך 45 יום לאחר אישור חוק התקציב בקריאה שנייה ושלישית, למעט במקרים מיוחדים בהם נדרש פרק זמן נוסף לצורך בירור וליבון העמדה.

ג. על העברות תקציביות לפי סעיף זה יחולו הסעיפים הרלבנטיים בחלק ה' להנחיה.

34. יובהר, כי ההליכים המפורטים לעיל הם תנאי ליישום ההסכם. האחריות לחשיפת ההסכמים – לצורך שילובם ויישומם מוטלת על השרים המבקשים את יישום ההסכם הפוליטי.

<u>ג4. ייעוד כספים על בסיס הסכמים פוליטיים תקציביים לגופים מסוימים</u>

35. ייעוד כספים על בסיס הסכמים פוליטיים תקציביים למטרה שמאחוריה גוף מסוים או מספר מועט של גופים מעורר קושי. זאת, מחשש ליצירת תלות של גופים אלה במפלגות, וכן בשל החשש לפגיעה בשוויון. נוסף על כך, הקצאה כזו עלולה להוות כסות לטובת הנאה אישית או פוליטית.

36. לכן, ככלל אין ליישם הסכמים פוליטיים תקציביים המייעדים תקציב לגופים מסוימים או למטרה שמאחוריה מספר מועט של גופים. עם זאת, לעיתים לא ניתן להימנע מהקצאה לגופים בעלי היבטים מיוחדים שהם ורק הם יכולים לספק את הייעוד העומד בבסיס ההקצאה התקציבית הלגיטימית. במקרה זה האיסור לא יחול. הקצאה לגוף מסוים בשל טעם זה תחויב בחוות דעת משפטית ייעודית, לעניין זה, של הייעוץ המשפטי של המשרד שאליו מיועדים הכספים.

37. לצורך הקביעה כי התקציב מיועד לגוף מסוים, יש להתחשב לא רק במספר הגופים אליהם מועברים הכספים, אלא גם ביחס שבין התקציבים שהם מקבלים. כלומר, הוראות חלק זה יחולו גם במקרה שבו חלק משמעותי של הכספים מועבר לגוף מסוים: למשל, כאשר למעלה משלושים אחוזים מכלל הכספים בתקנה או בתכנית הרלבנטיים מוקצים לגוף מסוים, או כאשר התקצוב לגוף מסוים גבוה בכ-40 אחוזים מיתר הגופים הנהנים מאותה תקנה תקציבית. ויודגש, כי אין באמור כדי לגרוע משיקול דעתו של היועץ המשפטי למשרד לקבוע כי גם במקרים אחרים גוף מסוים הוא הנהנה העיקרי מההסכם (אף אם התנאים המפורטים אינם מתקיימים באופן מדויק), ועל כן נדרש לאשר את יישומו של ההסכם לפי האמור בחלק זה.

38. בשל הבעייתיות בהסכמים מסוג זה יש להבטיח כי המשרד הרלוונטי ומשרד האוצר יבטיחו את התקינות המשפטית והמקצועית של ההקצאה (בין היתר, בהיבטי השוויון ומניעת ניצול לרעה של ההקצאה). לפיכך, הקצאה לגורם מסוים על פי הסכם פוליטי תחייב פיקוח ואישור של היועץ המשפטי של המשרד הרלוונטי ושל חשב המשרד.

39. יישום של הסכם פוליטי לפי חלק זה יחייב קבלת התחייבות בכתב מהגוף שאליו מיועדים הכספים. הגוף יתחייב כי קבלת הכספים שהוקצו במסגרת ההסכם הפוליטי

אינה כרוכה בכל התחייבות ישירה או עקיפה, לרבות התחייבות עתידית, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, כלפי הגורם הפוליטי או מפלגתו מצדו של הגוף או גופים הקשורים אליו.[11]

40. חלק זה יחול גם במקרים שבהם ההסכם מייעד כסף למטרה שהגוף שמאחוריה הוא תאגיד שהוקם על פי חוק (תאגיד סטטוטורי).

41. למען הסר ספק, חלק זה יחול על כל הסוגים של הסכמים פוליטיים תקציביים שבהם עוסקת הנחיה זו.

ד. הקראת הסכם פוליטי תקציבי בוועדות או במליאת הכנסת

42. כל הסכם פוליטי תקציבי שייערך במהלך אישור הצעת חוק התקציב בכנסת יוקרא על ידי נציגי המדינה לפרוטוקול הוועדה בטרם ההצבעה על הצעת החוק בוועדה לאישורה לקריאה שניה ושלישית.

43. הסכם פוליטי תקציבי שנערך לאחר דיוני הוועדה, לקראת הדיונים במליאת הכנסת, יוקרא על ידי נציג הממשלה במליאת הכנסת לפני ההצבעה בקריאה שניה ושלישית.

44. הקראת ההסכם הפוליטי בוועדה או במליאה הינה תנאי ליישומו של ההסכם.

ד1. הסכם פוליטי תקציבי הנערך במהלך שנת התקציב המתנה הצבעה או אישור אחר, בכנסת או בוועדה מוועדותיה, בהחלטה או התחייבות בעלת משמעות תקציבית

45. באחריות השר או נציג ממשלה המודע להסכם להציג את ההסכם במליאת ועדת הכנסת הרלוונטית הדנה באותו העניין עוד בטרם ההצבעה בוועדה.

46. אם מדובר בהסכם הנוגע לדיון במליאה או הסכם שהושג לאחר הדיונים בוועדה ולקראת הדיונים במליאת הכנסת, על נציג מטעם הממשלה להציג את ההסכם בדיוני המליאה קודם להצבעה במליאה.

47. כאמור בפתיח להנחיה זו, יישום הסכם כאמור כפוף למגבלות הדין והפסיקה, ובכלל זאת הוראות החוק המסמיך ועקרונות היסוד של המשפט המינהלי.

48. יישומו של הסכם זה מותנה בהצגתו ובבחינת תקינותו המשפטית והמקצועית (ובכפוף להוראות סעיף 60 להנחיה זו).

[11] הסכמים פוליטיים תקציביים נועדו לאפשר לגורמים פוליטיים להשפיע על סדרי העדיפויות בתקציב המדינה, זאת כחלק מתפקידם לקדם את "תכניתם הפוליטית" (וראו בפרשת **ז'רז'בסקי** בעמוד 851), הסכמים אלה לא נועדו כדי לאפשר לגורם הפוליטי להיטיב עם גוף מסוים (וראו פסקה 2 להנחיה). מכאן, שכאשר גורם פוליטי מקצה כספים במסגרת הסכם פוליטי הוא נדרש להקצותם למטרה ציבורית ולא לגוף מסוים, ומאחר שההקצאה היא בעבור המטרה הציבורית שאותו גוף פועל לקדם, הרי שאין כל הצדקה שתתקיים כל מערכת התחייבויות והתניות בין הגורם הפוליטי או סיעתו לבין הגוף הנהנה.

ה. יישום הסכם פוליטי תקציבי – סיכום:

49. הסכם פוליטי תקציבי שנכרת במסגרת תהליך חקיקת חוק התקציב ישולב בהצעת חוק התקציב ברמת התכנית והמשך יישומו ייעשה בכפוף לכל דין.

50. הכספים שנועדו ליישום הסכם פוליטי תקציבי ישולבו בתקנות קיימות בלבד ולא ייפתחו תקנות חדשות לצורך יישומו של הסכם פוליטי.

51. יישום הסכם פוליטי תקציבי מחייב הפעלת שיקול דעת פרטני המחויב בכל כללי המשפט המינהלי, לרבות בחינת ההיבטים המשפטיים והמקצועיים של ההסכם עובר ליישומו.

52. אין להותיר בתקציב המדינה תקציבים ליישום הסכמים פוליטיים שייעודם לא נקבע עד למועד אישור חוק התקציב.

53. הסכם פוליטי תקציבי שנערך לפני הנחת הצעת חוק התקציב בכנסת יעוגן בהחלטת ממשלה (זאת במקביל לתיקון הצעת חוק התקציב).

54. הסכם פוליטי תקציבי שייערך אחרי שהצעת חוק התקציב עברה בקריאה ראשונה בכנסת ישולב בהצעת חוק התקציב רק לאחר קבלת חוות דעת משפטית ומקצועית. אם לא ניתן לשלב את התקציבים ליישום ההסכם בהצעת חוק התקציב, בין היתר, מאחר שהבדיקות בעניינם טרם הושלמו, תקציבים אלה לא ירוכזו בתכנית תקציבית נפרדת המרכזת הסכמים פוליטיים. תקציבים אלה יתוקצבו בתכנית רזרבה ייעודית בכל אחד מהסעיפים שאליהם הם מיועדים. ככלל, יש להשלים את הבדיקות בתוך 45 יום ממועד אישור חוק התקציב בקריאה שנייה ושלישית, למעט במקרים מיוחדים בהם נדרש פרק זמן נוסף לצורך בירור וליבון העמדה.

55. כל ההסכמים הפוליטיים שיערכו במהלך אישור הצעת חוק התקציב בכנסת יוקראו לפרוטוקול ועדת הכספים של הכנסת בטרם ההצבעה על הצעת חוק התקציב לאישורה לקריאה שנייה ושלישית ואם נערכו לאחר מכן – יוקראו במליאה.

56. אם לאחר אישור חוק התקציב בקריאה שנייה ושלישית התברר שלא ניתן ליישם את ההסכם הפוליטי התקציבי (מטעמים משפטיים או מקצועיים) אין לייעד מחדש את הכספים לפי בקשת הגורם הפוליטי שעמו נכרת ההסכם הפוליטי שלא ניתן היה ליישם.

57. במקרה ששר יבקש לבצע שינוי בתקציב משרדו באופן שישנה את ייעודם של כספים שמקורם בהסכם פוליטי, הדבר יותנה בהחלטת ממשלה שתתקן את החלטת הממשלה המקורית (ככל שמלכתחילה ההסכם עוגן בהחלטת ממשלה). בבקשה לביצוע ההעברה התקציבית (ככל שנדרשת) שתועבר לאישור ועדת הכספים יובהר, כי מדובר בהעברה של כספים שמקורם בהסכמים פוליטיים.

58. העברות תקציביות של תקציבים הנובעים מהסכמים שעוגנו מלכתחילה בהחלטת ממשלה ייעשו רק על בסיס החלטת ממשלה חדשה וקונקרטית שיגיש המשרד הממשלתי שאליו מיועדים התקציבים. החלטת הממשלה בעניין זה תצורף לדברי ההסבר שיועברו לוועדת הכספים של הכנסת בטרם הדיון בהעברות התקציביות המבוקשות.

59. בכל מקרה, בעת העברה תקציבית שנועדה ליישם הסכם פוליטי (למשל, העברה מתכנית הרזרבה הייעודית לתכנית הרלבנטית ליישום ההסכם), פקידי הממשלה הנוכחים בדיון בבקשת ההעברה התקציבית יציגו את ההסכם הפוליטי התקציבי העומד בבסיס ההעברה.

60. לעיתים פקידי הממשלה אינם מודעים לכך שההעברה עוסקת בתקציב שהוא תוצאה של הסכם פוליטי. לכן האחריות לדיווח, כי מדובר בהעברה שהיא תוצאה של הסכם פוליטי תקציבי היא של שר האוצר ושרים נוספים אם הם צד להסכם, ולא של פקידיהם.

61. העברה תקציבית לצורך יישום הסכם פוליטי תקציבי תותנה בחוות דעת משפטית של המשרד או הגוף הממשלתי שההעברה התקציבית מיועדת לו. חוות הדעת האמורה תצורף לבקשה להעברה תקציבית או להודעה על כך. ההעברה, כולל העובדה שמקורה בהסכם פוליטי, תובא לידיעת חשבי המשרדים הנוגעים בדבר טרם העברתה לאישור ועדת הכספים של הכנסת.

מזכירות הממשלה

החלטה מספר 3971 של ממשלה מיום 10.03.2026 .

3971. יישום הסכמים קואליציוניים בשנת הכספים 2026

מ ח ל י ט י ם, בהמשך להחלטת הממשלה מס׳ 3610 מיום 4 בדצמבר 2025, שעניינה הקצאת תקציבים עבור יישום הסכמים קואליציוניים והחלטות נוספות בשנת 2026 (להלן – החלטה 3610):

1. להקצות מתוך הסכומים האמורים בסעיף 1 להחלטה 3610 בשנת 2026 את הסכומים המפורטים להלן:

א. סכום של 1,269 מיליון ש״ח בשנת 2026 לתוכנית מספר 206902 לטובת תקציב התמיכה במוסדות תורניים מתוכם 729 מלש״ח בתקציב המקורי של שנת 2026, זאת מעבר לתקציב בסך של 316 מלש״ח הקיים בנושא זה בהצעת חוק התקציב לשנת 2026 שהוגשה לכנסת. סכום נוסף של 200 מלש״ח יוקצה בכפוף לגיבוש מנגנוני בקרה ופיקוח אפקטיביים, אשר יאושרו על ידי משרד האוצר והייעוץ המשפטי לממשלה, על מנת להבטיח כי כספי התמיכה למוסדות שבהם לומדים גם תלמידים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא ייעשו בהתאם לדין ולפסיקת בית המשפט העליון (בג״ץ 6198/23 ובג״ץ 5819/24), ובכלל זה מניעת מימון עקיף של תלמידים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא. להנחות את שר החינוך לתקן את מבחן התמיכה במוסדות התורניים כך שיוגדל הניקוד עבור תלמידי ישיבות הסדר, ישיבות מעודדות גיוס וישיבות על פי סעיף 22ב לחוק שירות.

ב. סכום של 258 מיליון ש״ח לתוכנית 230120 לטובת קידום הביטחון התזונתי במשרד הרווחה והביטחון החברתי. ביצוע ההקצאה וסכומה ייעשה בכפוף להתחייבות המדינה במסגרת בג״ץ 6371/23 ו-6761/23 ופסק הדין בהליכים אלה, ובכלל זה על בסיס קריטריונים מקצועיים שייקבעו.

ג. לשם הקלה בנטל תשלומי ההורים, להנחות את שר החינוך לקדם תוכנית להשתתפות המדינה בתשלומי הורים לחינוך. לצורך

מימון התוכנית יוקצה סכום של 87 מיליון ש"ח בתוכנית מספר 206701, מתוכו 47 מיליון ש"ח עבור תשלומי הורים במוסדות חינוך ו-40 מיליון ש"ח עבור תשלומי הורים בחינוך פנימייתי.

ד. סכום שלא יעלה על 75 מיליון ש"ח לרשות לפיתוח כלכלי-חברתי של המגזר החרדי, בהתאם לחלוקה הבאה:

1) 6 מיליון ש"ח עבור פעילות בתחומי המחקר, נתונים ואסטרטגיה, בתוכנית 046401 – הרשות לפיתוח כלכלי-חברתי של המגזר החרדי, תחת משרד ראש הממשלה;

2) 10 מיליון ש"ח עבור החלטת הממשלה מס' 620 מיום 6 בדצמבר 2020, שעניינה הקמת מוקד לפניות ציבור ותשתית ייעודית להסברה עבור הרשות לפיתוח חברתי-כלכלי של המגזר החרדי, בתוכנית 046401 – הרשות לפיתוח כלכלי-חברתי של המגזר החרדי, תחת משרד ראש הממשלה;

3) 35 מיליון ש"ח עבור קול קורא לרשויות, בתוכנית 046401 – הרשות לפיתוח כלכלי-חברתי של המגזר החרדי, תחת משרד ראש הממשלה;

4) 6 מיליון ש"ח עבור לימודי הנדסאות לנשים במה"ט, בתוכנית 364406 – הכשרת הנדסאים וטכנאים, במשרד העבודה;

5) 4 מיליון ש"ח עבור תוכניות להשלמת השכלה בפלטפורמה דיגיטלית, בתוכנית 046401 – הרשות לפיתוח כלכלי-חברתי של המגזר החרדי, תחת משרד ראש הממשלה;

6) 9 מיליון ש"ח עבור תוכנית משותפת עם משרד הבריאות כולל חרדים לרפואה, בתוכנית 240205 – פעולות מרכזיות במשרד הבריאות;

7) 3 מיליון ש"ח עבור תוכנית להכשרת עובדים בשיתוף מעסיקים או פיתוח עסקים קטנים, בתוכנית 384004 – קידום היצוא ועידוד עסקים קטנים ובינוניים, במשרד הכלכלה ותעשייה;

8) 2 מיליון ש"ח עבור רכיב טכנולוגי להזדהות ללא טלפון חכם בתוכנית 046401 – הרשות לפיתוח חברתי כלכלי של המגזר החרדי, תחת משרד ראש הממשלה.

ה. תקצוב שעות תמרוץ וטיפוח במוסדות מוכש"ר והפטור עבור שנת הלימודים התשפ"ו על סך 75 מיליון ש"ח, בתוכנית מספר 206304 – מוכר שאינו רשמי ו-32 מיליון ש"ח בתוכנית מספר 206305 – מוסדות הפטור. ההקצאה תיעשה בכפוף לעמדת המדינה ולפסק הדין בג"ץ 54974-01-25 מסדר נזירות המושיע נ' ממשלת ישראל ואח', וכן לעמדה המשפטית במסגרת הליך בג"ץ

586/24 המרכז הרפורמי לדת ומדינה נ' ממשלת ישראל ואח' וההכרעות השיפוטיות בהליכים אלה.

ו. סכום של 83 מיליון ש"ח עבור מענקים ביטחוניים לרשויות יו"ש, בתוכנית מספר 181102 – מענקים אזוריים. ביצוע ההקצאה וסכומה כפופים להשלמת העבודה המקצועית ואישורה, לעניין בחינה ותיקוף של הצרכים הביטחוניים לגופם וביחס ליישובים אחרים, כמפורט בסיכום המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (מינהלי-ציבורי) מיום 31 בדצמבר 2024 ומיום 30 בדצמבר 2025, זאת עד ליום 1 ביוני 2026. בהתאם לסיכום האמור, יובהר לגורמים הרלוונטיים במשרד הפנים, לרבות הממונים על המחוזות ולרשויות המקומיות, כי לא ניתן יהיה להביא בחשבון הקצאה זו בבניית תקציב הרשויות ובכלל, בטרם תושלם העבודה המקצועית האמורה ובכפוף לאישורה על ידי המשנה, ככל שתאושר.

2. סכום של 36 מיליון ש"ח עבור מענה תקציבי למאפיינים הייחודיים של החמ"ד, חיזוקו, התאמה מבנית ותקצובית למודל הפעילות וסיוע לרשתות החינוך בחמ"ד, בתוכנית מספר 206703 – מינהל החינוך הדתי, והכול בכפוף לבחינה המשפטית והמקצועית המתקיימת, ובכלל זה במסגרת ההליך המשפטי בבג"ץ 17262-03-25 וכל הכרעה שיפוטית בעניין זה.

3. להקצות למשרד העלייה והקליטה, בתוכנית 301102, 30 מיליון ש"ח בשנת 2026 עבור תוכנית לעידוד עלייה באמצעות תוכניות ביקורים בישראל ללימודי יהדות וחיזוק הזהות היהודית. לצורך כך, יוקצה סכום של 13 מיליון ש"ח מתקציב הפעולות של משרד ראש הממשלה וסכום של 17 מיליון ש"ח מתוך הסכומים האמורים בסעיף 1 להחלטה 3610.

4. להקצות למשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בתוכנית 046303, 5 מיליון ש"ח בשנת 2026 עבור הצטיידות מיון קדמי בנגב. ביצוע ההקצאה ייעשה בכפוף לחוות דעת המשרד כאמור בסעיף 8 להחלטה זו ולחוות דעת מקצועית ומשפטית של משרד הבריאות, בשל סוג הפעילות שלה מיועדת ההקצאה.

5. להקצות למשרד הרווחה והביטחון החברתי, בתוכנית 231038, 30.6 מיליון ש"ח בשנת 2026 עבור סיוע לפנימיות במחלקה למוסדות ציבור. ביצוע ההקצאה וסכומה כפופים להשלמת עבודת המטה הנדרשת כאמור בסיכום הדיון של המשנה ליועצת המשפטית לממשלה מיום 21.5.25 ואישורה.

6. להקצות למשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בתוכנית 046303, סך של 206 מיליון ש"ח בשנת 2026, על פי הפירוט הבא:

א. 100 מיליון ש״ח עבור תמיכה במנועי צמיחה ברשויות מקומיות בנגב ובגליל;

ב. 10 מיליון ש״ח עבור שוקי תוצרת מקומית בנגב ובגליל;

ג. 40 מיליון ש״ח עבור תמיכה ברשויות מקומיות לשיפוץ ובינוי מבני ציבור בנגב ובגליל;

ד. 40 מיליון ש״ח ליחידות צעירים ברשויות המקומיות;

ה. 10 מיליון ש״ח עבור קידום ערים מעורבות;

ו. 6 מיליון ש״ח עבור קידום חדשנות בנגב ובגליל.

7. להקצות מתוך הסכומים האמורים בסעיף 1 להחלטה 3610 בשנת 2026 סכום שלא יעלה על 1,801 מיליון ש״ח לצורך יישום הסכמים קואליציוניים, על פי החלוקה הקבועה בנספח א׳ שלהלן.

8. תנאי ליישום החלטה זו הוא קבלת חוות דעת מקצועית של המשרד וחוות דעת משפטית של המשרד הרלוונטי בהתאם להנחיית היועצת המשפטית לממשלה מס׳ 1.1801 ביחס לכל רכיבי החלטה זו לרבות לעניין פירוט ההוראות הכלולות בה לצורך הקצאת הסכומים. יובהר כי אין באזכורם של הגופים בהחלטה זו כדי לחייב את ההקצאות אשר כפופות לבדיקות מקצועיות ומשפטיות בהתאם להנחיה כאמור. בהתאם לכך, העברת הסכומים המפורטים בסעיפים אלו ובנספח א׳ לתקנות הייעודיות של אותם סכומים תותנה בבדיקה מקצועית של המשרד ובחוות דעת משפטית של היועץ המשפטי של המשרד הרלוונטי. יובהר כי תקציבים אלה ייועדו לתקנות המקבילות לתקנות קיימות בחוק התקציב לשנת הכספים 2026 בהתאמות הנדרשות הנובעות משינויים במבנה התקציב וכי ככלל לא ייפתחו תקנות חדשות לשם תקצובם ובכפוף לשני אלה:

א. הביצוע מהתקציב ייעשה בהתאם לנהלים המקובלים ובכפוף לכל דין.

ב. תקציב אשר יימצא כי ממנו פעילות או סוג פעילות הממומנים כבר על ידי אותו משרד או משרד אחר, יצורף למרכיב תוכנית הפעולה הקיימת באותו עניין ויבוצע באותו אופן למניעת כפל מקורות מימון.

9. סך של 721 מיליון ש״ח המהווים את יתרת הסכום האמור בסעיף 1 להחלטה 3610 יוקצו לייעודים אשר ייקבעו בהחלטות ממשלה שיובאו בהמשך ובכפוף לתנאים האמורים בסעיף 8 להחלטה זו.

10. ככל שיהיה שינוי בסכומים המוקצים לטובת יישום הסכמים קואליציוניים והסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית, יופחתו הסכומים שיוקצו לטובת השינוי האמור מתוך הסכומים המפורטים בהחלטה זו ובנספח א׳, בשיעור זהה, כך שסך הסכומים שיוקצו לטובת יישום הסכמים קואליציוניים בשנת 2026 לא יעלה על הסכום

האמור בסעיף 1 להחלטה 3610 ביחס לשנת 2026, כפי שיתוקן מעת לעת.

נספח א'

משרד	תוכנית	שם תוכנית	סכום בשנת 2026 (אלפי ש"ח)	פירוט
רה"מ	045104	תמיכות בארגוני הנצחה	2000	בית בן גוריון
רה"מ	045104	תמיכות בארגוני הנצחה	2000	מרכז מורשת בגין
רה"מ	045110	פרויקטים והחלטות ממשלה	12000	תחזוקת מנהרות הכותל
תפוצות	045203	משרד התפוצות	5000	סיוע ליהודי אוקראינה
תפוצות	045203	משרד התפוצות	2000	חיזוק הקשר בין יהודי התפוצות לישראל
תפוצות	045203	משרד התפוצות	1500	תוכנית סטודנטים למאבק באנטישמיו ת
מורשת	045212	משרד מורשת	10000	הוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה
מורשת	045212	משרד מורשת	31307	תמיכות בפעילות עמותות העוסקות בשימור אתרים
מורשת	045212	משרד מורשת	18000	תאגיד גבעת התחמושת - אחזקת האתר ופרויקטים
מורשת	045212	משרד מורשת	7500	הדרכות אירועים ביקורים באתרים ופעולות הכרות עם מורשת עם ישראל בארץ, ברשויות המקומיות
מורשת	045212	משרד מורשת	10000	פרויקטי הנחלה ברשויות המקומיות
מורשת	045212	משרד מורשת	4000	פיתוח מנהיגות מורשת

מורשת	045212	משרד מורשת	12000	תמיכות בפיתוח תשתיות בעמותות העוסקות בשימור אתרים
מורשת	045212	משרד מורשת	10000	הבאת מבקרים לחניון הרכבים בתקומה וסיורים בעוטף
מורשת	045212	משרד מורשת	7000	החלטת ממשלה 3058 בריכת ממילא
מורשת	045212	משרד מורשת	1500	החלטת ממשלה 3357 יחידה מבצעית לאומית ללוחמה בטרור
מורשת	045212	משרד מורשת	2000	החלטת ממשלה 3055 שדרוג תשתיות ועידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי
מורשת	045212	משרד מורשת	1000	החלטת ממשלה 3408 חיזוק והרחבת פעילות הגרעינים החינוכיים-תורניים
משימות לאומיות	045213	משרד ההתיישבות	25000	גרעינים משימתיים
משימות לאומיות	045213	משרד ההתיישבות	100242	החטיבה להתיישבות
משימות לאומיות	045213	משרד ההתיישבות	50000	החטיבה להתיישבות מרכיבי ביטחון
משימות לאומיות	045213	משרד ההתיישבות	45000	סיוע לרשויות המקומיות בשמירה על שטחי C ביו"ש
משימות לאומיות	045213	משרד ההתיישבות	56200	חיזוק הזהות היהודית
משימות לאומיות	045213	משרד ההתיישבות	5000	פעולות המנהלת לזהות יהודית
משימות לאומיות	045213	תרבות יהודית	25490	מדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל

משימות לאומיות	045213	תרבות יהודית	24520	מרכזים להעמקת החינוך
משימות לאומיות	045213	משרד ההתיישבות	29500	תרבות יהודית עמותות
משימות לאומיות	045213	משרד ההתיישבות	34500	תרבות יהודית ברשויות מקומיות – חיזוק ערכי יהדות וציונות באמצעות פעילות בחגים ואירועי תרבות יהודים
שוויון חברתי	045701	המשרד לשוויון חברתי	2000	גיוון מגדרי
נגב גליל	046303	פיתוח הנגב והגליל	18782	רשות לפיתוח הגליל
נגב גליל	046303	פיתוח הנגב והגליל	6000	כפרים שיקומיים
נגב גליל	046303	פיתוח הנגב והגליל	15000	מלגות לסטודנטים בנגב ובגליל
נגב גליל	046303	פיתוח הנגב והגליל	5000	חוות טיפוליות
פנים	062201	עדות לא יהודיות	4000	מועצה דתית דרוזית
משפטים	085101	מטה המשרד	547	משפט עברי
משפטים	085101	מטה המשרד	1950	חיזוק פעילות בתי הדין לממונות
ביטחון	151101	הוצאות ביטחוניות	27393	תלמידי ישיבות הסדר
מתפ"ש	173105	ביטחון מתאם הפעולות בשטחים	40000	פיקוח ומניעת פגיעה בעתיקות, פעולות הצלה ופיתוח אתרים ארכיאולוגי ים ביהודה ושומרון תחת אחריות יחידת קמ"ט ארכיאולוגי ה במינהל האזרחי
מתפ"ש	173105	ביטחון מתאם הפעולות בשטחים	13486	ארכיאולוגי ה ביו"ש
פנים	181103	מענקים אזוריים	2000	זק"א
פנים	181103	מענקים אזוריים	15000	תמיכה בארגונים המסייעים בתחומי

				הטיפול בחללים
פנים	181103	מענקים אזוריים	20000	חופי רחצה
פנים	181104	מענקי פיתוח	43865	פעולות לקידום הפריפריה החברתית
תרבות וספורט	194202	מינהל התרבות	4000	יד בן צבי
תרבות וספורט	194202	מינהל התרבות	4000	מכוני מחקר תורניים
חינוך	206001	תוכניות מטה מרכזיות	11000	תוכנית מורשה - הגברת והעצמת הסולידריות עם מדינת ישראל, הזהות היהודית והישראלית והמודעות לתוצאותיה של ההתבוללות בקרב יהדות התפוצות
חינוך	206001	תוכניות מטה מרכזיות	3500	חינוך יהודית בתפוצות- זורעים ציונות
חינוך	206001	תוכניות מטה מרכזיות	7000	רשות הזיכרון ״יד ושם״
חינוך	206001	תוכניות מטה מרכזיות	4000	תוכנית חפציב״ה - חינוך פורמאלי ציוני בברית המועצות לשעבר
חינוך	206601	מינהל חינוך התיישבותי	39200	מכסות עליית הנוער וקליטת מוסדות חדשים
חינוך	206601	מינהל חינוך התיישבותי	9270	כפרי נוער
חינוך	206601	מינהל חינוך התיישבותי	8000	חינוך התיישבותי הסעות יו״ש
חינוך	206701	פעילויות ופרויקטים	10000	מכוני שואה
חינוך	206701	פעילויות ופרויקטים	4782	כפרי סטודנטים
חינוך	206701	פעילויות ופרויקטים	13681	תנועות נוער
חינוך	206701	פעילויות ופרויקטים	7272	שנת שירות
חינוך	206701	פעילויות ופרויקטים	22109	מכינות אופק
חינוך	206701	פעילויות ופרויקטים	27780	מרכזי למידה לאורך החיים

חינוך	206701	פעילויות ופרויקטים	22000	פעולות לחיזוק וסיוע לנוער בסיכון
חינוך	206701	פעילויות ופרויקטים	49000	חנוך לנער - תוכנית למניעת נשירה בישיבות
חינוך	206701	פעילויות ופרויקטים	86460	מענק ירושלים לחינוך - תוכניות ויוזמות חינוכיות ייחודיות לעיר ירושלים בהתאם לקול קורא
חינוך	206701	פעילויות ופרויקטים	8000	תוכנית כנפי רוח במערכת החינוך
חינוך	206701	פעילויות ופרויקטים	6714	פעילות התנדבותית למען הקהילה של תלמידי י״א ו-י״ב
חינוך	206701	פעילויות ופרויקטים	17000	בית הספר של החופש הגדול במוסדות הפטור
חינוך	206701	פעילויות ופרויקטים	9675	סמינרים חינוך טכנולוגי – טיוב איכות ההכשרה בסמינרים מנהל לחינוך טכנולוגי
חינוך	206701	פעילויות ופרויקטים	16893	גרעינים תורניים
חינוך	206701	פעילויות ופרויקטים	85000	תמיכה בארגוני נוער
חינוך	206701	פעילויות ופרויקטים	9000	מלגות שכר לימוד כיתות י״ג, י״ד
חינוך	206702	הארכת יום הלימודים	50000	הגדלת הסבסוד במסגרת תוכנית צהרוני ניצנים ל-100% במוסדות מוכרים שאינם רשמיים ופטור
חינוך	206703	מינהל החינוך הדתי	1431	פעילות שלף
חינוך	206801	תנאי שירות והכשרת	61175	תגבור פעולות

				בסמינרים לעובדי הוראה
חינוך	206901	תרבות יהודית	77360	תמיכה בתרבות יהודית חרדית
חינוך	206902	מוסדות תורניים	4000	גופי תיאום וקישור
חינוך	206902	מוסדות חינוך תורניים	3000	מוסדרת תורניים - פעולות
חינוך	206902	מוסדות חינוך תורניים	24000	תמיכה במוסדות תורניים עבור תלמידי ישיבות הסדר, ישיבות מעודדות גיוס וישיבות גב והות
חינוך	206902	מוסדות תורניים	14273	ישיבות - מדרשות, עוטף עזה, מעודדי שירות
חינוך	206902	מוסדות תורניים	55000	מוסדות תורניים - תלמידי חו״ל
דתות	220101	מועצות דתיות	24650	מיזמים במועצות דתיות - אירועי סליחות, שמחת בית השואבה, אירועי ל״ג בעומר, הקפות שמחת תורה, מיזם אבטחת מידע
דתות	220102	תמיכה בשירותי דת	52000	מבני דת
דתות	220102	תמיכה בשירותי דת	2000	תמיכה בשירותי ייעוץ והפריה
דתות	220102	תמיכה בשירותי דת	3860	פוריות
דתות	220102	תמיכה בשירותי דת	871	יעוץ והדרכה בטהרת המשפחה
דתות	220103	בתי עלמין	2193	קברי אבות
רווחה	230120	שירותי משרד מרכזיים	9750	סלי מזון
רווחה	230723	חוק שירותי רווחה	1700	נופשונים לאנשים עם מוגבלויות
רווחה	231039	שירותים קהילתיים– שירותים קהילתיים וחברתיים	1500	הרשות למלחמה בעוני

רווחה	231039	שירותים קהילתיים– שירותים קהילתיים וחברתיים	5000	תמיכה במשפחות נפגעי פעולות איבה
רווחה	231039	שירותים קהילתיים– שירותים קהילתיים וחברתיים	2000	טיפול בנפגעי אובדן ושכול
רווחה	231175	טיפול קהילתי - תקון	1500	קשר עם הקהילה - נוער חרדי
רווחה	231175	טיפול קהילתי - תקון	6200	טיפול קהילתי - תקון וסיוע לבתי משפט
בריאות	240709	פעולות מרכזיות	18000	תמיכה במוסדות ציבור העוסקים בהשאלת ציוד רפואי
בריאות	240709	פעולות מרכזיות	12000	תמיכה במוסדות ציבור המוכרים כארגוני עזר הפועלים בתחום רפואת חירום
בריאות	240709	פעולות מרכזיות	6000	תמיכה במוסדות ציבור המפעילים מאגר מידע של תורמי מח עצם.
בריאות	240709	פעולות מרכזיות	5000	תמיכה במוסדות ציבור המעניקים סיוע וטיפול בתחום בריאות הנפש
בריאות	240709	פעולות מרכזיות	4500	תמיכה במוסדות ציבור הפועלים להגדלת מערך ההשתלות ולגיוס תורמי איברים
בריאות	240709	פעולות מרכזיות	10000	מענה רפואי לציבור - תמיכה בארגוני מתנדבים לאומיים
בריאות	240709	פעולות מרכזיות	2000	תמיכה בארגונים רפואיים והסעות לחולים קשים

קליטה	301204	חטיבת רשויות ארגונים וקהילה	30000	עידוד ערים קולטות עלייה
קליטה	301204	חטיבת רשויות ארגונים וקהילה	5000	תמיכות קליטה בקהילה
קליטה	301208	עידוד עלייה	5000	יוזמות נוספות בתחום עידוד עלייה
עבודה	364201	עידוד תעסוקת אוכלוסיות	6000	פרויקטים משותפים עם ג'וינט ישראל בתחום התעסוקה
עבודה	364406	הכשרת הנדסאים וטכנאים	33000	סמינרים הנדסאות
ביטחון	460111	תוכנית ממדים ללימודים	5000	סיוע בשכר לימוד לתומכי לחימה לפי רקע סוציואקונו מי
בריאות	672503	בינוי ופיתוח	6000	מיגון בתי חולים
מורשת	830304	ירושלים ומורשת-פיתוח	10500	פיתוח תשתיות מורשת
מורשת	830304	ירושלים ומורשת-פיתוח	4000	החלטת ממשלה 1785 מורשת יהודי ברית המועצות
מורשת	830304	ירושלים ומורשת-פיתוח	500	החלטת ממשלה 3320 הנצחת מורשתו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי

הקצאת תקציבים עבור יישום הסכמים קואליציוניים והחלטות נוספות בשנת 2026

החלטה מספר 3610 של הממשלה מיום 04.12.2025

סוג: החלטות ממשלה • **מספר החלטה:** 3610 • **יחידות:** מזכירות הממשלה •
תאריך תחולה: 04.12.2025 • **ממשלה:** הממשלה ה- 37 • **תאריך פרסום:** 04.12.2025

החלטות ממשלה:

הקצאת תקציבים עבור יישום הסכמים קואליציוניים והחלטות נוספות בשנת 2026

מחליטים:

1. להקצות באופן חד-פעמי בתקציב המדינה לשנת הכספים 2026, סכום שלא יעלה על 4,995 מיליוני ש"ח לצורך יישום הסכמים קואליציוניים.

2. פירוט הייעוד של הסכומים האמורים למשרדים, לתכניות ולמטרות ההקצאה ייעשה במסגרת החלטת ממשלה, אחת או יותר, שתובא לאישור הממשלה לפני אישור חוק התקציב לשנת הכספים 2026 על ידי הכנסת.

3. תנאי להקצאת הסכומים לצורך יישום הסכמים קואליציוניים הוא קבלת חוות דעת מקצועית וחוות דעת משפטית של המשרד הרלוונטי, בהתאם להנחיית היועצת המשפטית לממשלה מס' 1.1801. בהתאם לכך, הסכומים שיפורטו בהחלטת הממשלה כאמור בסעיף 1 יתוקצבו בנפרד במסגרת תקציב הרזרבה של משרדי הממשלה השונים שאליהם הם מיועדים והעברתם מתקציב הרזרבה של משרדי הממשלה של אותם סכומים תותנה, כאמור, בבדיקה מקצועית של המשרד ובחוות דעת משפטית של היועץ המשפטי של המשרד הרלוונטי.

4. יובהר כי תקציבים אלו יתוקצבו בתקנות המקבילות לתקנות קיימות בחוק התקציב לשנת הכספים 2025, בהתאמות הנדרשות הנובעות

משינויים במבנה התקציב, וכי לא ייפתחו תקנות חדשות לשם תקצובם, ובכפוף לשני אלה:

א. הביצוע מהתקציב ייעשה בהתאם לנהלים המקובלים ובכפוף לכל דין.

ב. תקציב אשר יימצא כי ממן פעילות או סוג פעילות המומנים כבר על ידי אותו משרד או משרד אחר, יצורף למרכיב תכנית הפעולה הקיימת באותו עניין וביצוע באותו אופן, למניעת כפל מקורות מימון.

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

מידע שימושי

לכל השירותים
RSS
צרו קשר עם משרדי הממשלה
תנאי שימוש

תמיכה

התקשרו למוקד 1299
למענה אנושי בצ'אט - מוקד 1299
תמיכה טכנית בשירותים מקוונים
מוקד מענה ממשלתי מרכזי
פנייה לאבטחת מידע

מידע נוסף

אודות האתר
הצהרת נגישות
מפת האתר
חופש המידע
שימוש בקבצי "cookies"



מדינת ישראל
משרד הרווחה והביטחון החברתי

ג' בסיוון התשפ"ו
19 במאי 2026

אל: הלשכה המשפטית
משרד האוצר

הנדון: **חוות דעת בעניין יישום הסכמים קואליציוניים**

1. חוות דעת זו מוגשת בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3971 מיום 11.3.26 שעניינה "יישום הסכמים קואליציוניים בשנת הכספים 2026" (להלן: "**החלטה 3971**") ובכפוף להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 1.1801 בעניין "יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית" (להלן: "**הנחיה 1.1801**").
2. עניינה של חוות הדעת בבחינת הקצאת תקציבים בסך כולל של 6,200,000 ₪ אשר יועדו למשרד הרווחה והביטחון החברתי (להלן: "**משרד הרווחה**" או "**המשרד**") במסגרת ההסכמים הקואליציוניים לשנת 2026, עבור תכנית מס' 231175 שעניינה "**טיפול קהילתי תקון**" באגף טיפול קהילתי במינהל של"מ (שיקום, לווי ומניעה- תקון לשעבר). במסגרת הקצאת התקציב לתכנית, חולקו הכספים באופן שיפורט בחוות דעת זו בין תכניות ופעילויות שונות של המשרד אשר חוסות תחת התכנית האמורה.
3. **להלן יפורטו בנוגע לכל פעילות או תכנית, החוסות תחת התכנית האמורה לעיל, תיאורה, מטרת תקצובה ואופן חלוקת התקציב כפי שנמסר לנו ע"י גורמי המקצוע הרלוונטיים במינהל של"מ (להלן: "המינהל"), זאת לצורך בחינת עמידת הקצאת הכספים בתנאים הקבועים בהחלטה 3971 ובהנחיה 1.1801:**

א. <u>סכום של 1,000,000 ₪ עבור תכניות הכשרה וקורסים</u>

תיאור התוכנית: תכניות הכשרה וקורסים מקצועיים בבית הספר המרכזי לעבודה סוציאלית המועברים לטובת התמקצעות, שימור עובדים ומניעת שחיקה וטראומטיזציה משנית. כמו כן, ניתנות הדרכות שוטפות בפריסה ארצית על בסיס דו-שבועי למניעת שחיקה, פיתוח מקצועי וקידום התפיסה של עבודה מודעת טראומה. כיום, התקציב בשוטף הינו מוגבל ובשל כך קיימים פערים משמעותיים באיכות ובהיקף ההכשרות הניתנות במינהל ביחס לצרכים העולים מן השטח.

מטרות התקצוב: לאורך השנתיים האחרונות עודכנה התפיסה הטיפולית על פיה עובדים במינהל. התפיסה הינה תפיסה הוליסטית המשלבת עבודת איתור בתוך הקהילה, עם הקהילה והמשפחות והשקעה מרובה בחיבור והשבת בני הנוער לקהילות שלהם. עבודת האיתור והטיפול בבני הנוער דורשת הכשרה ייעודית וליווי מקצועי מותאם. המשרד רואה

מדינת ישראל
משרד הרווחה והביטחון החברתי

חשיבות רבה בהרחבת והעמקת הידע של העובדים בשטח על מנת שעבודתם תיעשה בצורה מיטבית על פי התפיסות והעקרונות העדכניים ביותר של השרות לנוער ולצעירים במינהל. התקציב מיועד להכשיר את צוותי העובדים הסוציאליים, הצוותים המפעילים מסגרות בקהילה וצוותי המדריכים במסגרות אלה.

אופן הוצאות התקצוב: מדובר בקורסים המתקיימים בבית הספר המרכזי של המשרד באופן שוטף, שנמצא בהתקשרות עם הספק "ג'ון ברייס" מכוח זכייה במכרז פומבי. המינהל מעביר תקציבים לבית הספר המרכזי של המשרד בהתאם לקורסים הנדרשים ולכמות המשתתפים שנרשמו לכל קורס. בהתאם להנחיה 1.1801, ייעוד כספים קואליציוניים למספר מועט של גופים, במקרה זה גוף יחיד, עלול לעורר קושי. אולם, סעיף 36 להנחיה מסייג הוראה זו בכך שלעיתים לא ניתן להימנע מהקצאה לגופים בעלי היבטים מיוחדים שהם ורק הם יכולים לספק את הייעוד העומד בבסיס ההקצאה התקציבית הלגיטימית, גם כאשר מדובר במספר מועט ואף יחיד. במקרה האמור, אומנם מדובר בגוף אחד המספק את השירות, אך כפי שהובהר, מדובר בגוף שזכה במכרז פומבי וההתקשרות עמו עודנה בתוקף. בנסיבות המתוארות, קיים צורך אקוטי בתקצוב נוסף לצורך הרחבת היקף הקורסים וההכשרות, וזאת, בין היתר, לאור ריבוי הצרכים שהתווספו בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" והצורך לצמצם את הפערים המשמעותיים שנוצרו בהכשרות העובדים הסוציאליים במינהל. בנסיבות אלה, לאור הדחיפות בהרחבת ההכשרות ומאחר שמטרת התוספת הקואליציונית היא להרחיב פעילות קיימת אשר מתבצעת כיום באמצעות גוף זה, אשר זכה כאמור במכרז פומבי של המשרד והוא זה שמספק כיום את השירות הנדרש, אנו סבורים כי אין מניעה להעביר את הסכום האמור לתוכנית זו באופן שפורט לעיל לצורך הרחבת ההתקשרות הקיימת עם הספק "ג'ון ברייס".

ב. <u>סכום של 500,000 ₪ עבור השתלמויות</u>

תיאור התכנית: השתלמויות הניתנות לעובדים נועדו לתת הכשרה מקצועית ממוקדת בתחום מסוים, בדרך כלל בעקבות הרחבת תחום קיים במשרד או הכנסת תחום חדש לעבודה השוטפת. ההשתלמויות מתמקדות במתן כלים מקצועיים ועדכניים המסייעים לעובדים בעבודתם באופן ישיר, תוך התאמה לצרכים המשתנים והעדכונים השוטפים בשטח. בניגוד להכשרות בסיסיות המעניקות את הידע הראשוני הנדרש לעבודה, ההשתלמויות מאפשרות ריענון והעמקה של הכישורים המקצועיים בצורה גמישה, בהתאם לצרכים ספציפיים העולים במשרד, במחוז או ברשות. מטרת ההשתלמויות היא להבטיח שהעובדים יקבלו את סל הכלים המקצועי והעדכני ביותר, באופן נגיש ומותאם, על מנת לייעל ולתמוך בעבודתם השוטפת.

מטרת התיקצוב: חלק מתוכניות הטיפול בקהילה דורשות עדכון, תכנון מחודש והתאמה נוספת בעקבות השינויים במציאות הישראלית. כך למשל, יש לפתח שירותים מודעי טראומה באמצעות תהליכי שיתוף הציבור תוך שאיפה להכניס מודל עבודה של שיתוף נוער בתכנון, פיתוח השירותים ותכנון הטיפול. לטובת זה יש צורך בהשתלמויות לצוותים על מנת שיוכלו לקבל סל כלים מתאים לעבודה זו עם הקהילה ובני הנוער.

מדינת ישראל
משרד הרווחה והביטחון החברתי

אופן הוצאת התקצוב: התקציב יוקצה להשתלמויות אלו הן ברשויות המקומיות המפעילות את התכניות המתוארות לעיל והן בהתקשרויות עם ארגונים וחברות המתמחים בתהליכי שיתוף נוער. התקציב יחולק בדרך של תקצוב רשויות על פי קריטריונים שוויוניים הכוללים את הקריטריונים הבאים: כמות המשתתפים, איכות התכניות ונושאי הליבה שלהן.

ג. <u>סכום של 1,500,000 ₪ עבור הרחבת מענים לנשים וצעירות בקצה רצף הסיכון (שורדות זנות)</u>

תיאור התוכנית: המשרד נותן מענים שונים עבור נשים וצעירות בקצה רצף הסיכון. מודל הל"ב הינו מודל טיפולי הממוקד ברובו בנערות וצעירות בגילאי 13-26 המצויות על רצף הזנות ובמצבים של ניצול מיני תמורת אתנן. הל"ב הינו מרחב מוגן ובטוח המעניק מענים ראשוניים של מזעור נזקים, קורת גג, ארוחה חמה, מקלחת, מוצרי היגיינה, בגדים ומיצוי זכויות. זאת, לצד טיפול בטראומה של הניצול המיני, השתלבות בלימודים/הכשרה מקצועית ותעסוקה במטרה לסייע בתהליך היציאה מהזנות. תכנית הל"ב מהווה חלק ניכר מהמענה הניתן בתחום זה אך ניתנים עוד מענים משלימים ביחידות לטיפול בזנות עבור נשים וצעירות שורדות זנות שעבורם נדרש תקציב נפרד מזה הניתן לתכנית הל"ב.

מטרות התקצוב: כיום מופעלים 16 מרחבים ברחבי הארץ לנערות וצעירות בקהילה ועתידים להיפתח עוד שניים. בחלקם קיימת הלנת חירום של מספר לילות בודדים ועד למציאת מענה טיפולי ארוך טווח. התוכנית ממומנת באמצעות השמות ואנו מבקשים להרחיב את המענים הניתנים במרחבים אלה וביחידות לטיפול בזנות בפריסה ארצית.

אופן הוצאת התקצוב: התקצוב יוצא בתקצוב רשויות מקומיות. תקנת הזנות אינה מחולקת על פי קריטריונים, אלא על פי צרכים שהרשויות מעלות לצוותים במחוזות. על בסיס עבודת נתונים ומיפוי שהרשות מציגה למחוז, פונים הממונים המחוזיים למטה ומבקשים תקצוב ייעודי לטיפול בזנות. יובהר, כי בשונה ממענים בתחומים אחרים, בתחום הזנות רשויות רבות נמנעות מפתיחת מענים ייעודיים בתחום זה, מחשש ל"משיכה" של אוכלוסיות כאלו אליהן ורצון להימנע מהגדרת האוכלוסייה בשטחן כמעורבת בזנות. החלטה על מתן מענים לשורדות זנות ברשויות מתקבלת לאחר עבודת עומק של הפיקוח המחוזי מול הרשות המקומית הרלוונטית ותוך הכרות עם הצרכים של רשויות שכנות. התהליך כולל ניתוח ופילוח של צרכי הרשות, זיהוי קבוצה משמעותית באוכלוסייה הזקוקה למענה זה, ובחינה רחבה של תמונת מענים דומים הקיימים באזורים גאוגרפים קרובים על מנת שלא לייצר מענים כפולים.

לאחרונה התקבלו באמצעות המחוזות פניות ממספר רשויות ברחבי הארץ לפיתוח והרחבה של תחום הטיפול בזנות. הוצגו למשרד נתונים על גודל האוכלוסייה הזקוקה למענה, גילאי הנשים והתוכניות המבוקשות. על בסיס הבקשות שהוגשו למשרד ובהתאם לנתונים והתקציב תתבצע החלוקה הנדרשת.

ככל ויש מספר רשויות המבקשות לפתוח מענה זה, אנו בוחנים את כלל הבקשות וההחלטה מתקבלת על פי השיקולים הבאים: מספר הנשים והצעירות במעגל הזנות ומתוכן כמה

מדינת ישראל
משרד הרווחה והביטחון החברתי

מקרי קצה, סל מענים הקיימים כבר ברשות, יכולת להעמיד מבנה מתאים וטווח הזמן להעמדתו, גודל הרשות ומידת הנגישות של מענים מרשויות שכנות.
בהתבסס על כלל הפרמטרים לעיל ובשקלולם, ובהתייעצות עם הצוותים במחוזות, מנהל השרות להתמכרויות ואוכלוסיות ייחודיות ומנהלת תחום זנות, מתעדפים את הרשויות שהגישו בקשה לפתיחת מסגרת או מתן מענה הולם ומגבשים המלצה בהתאם.

ד. <u>סכום של 500,000 ₪ עבור פעילויות משלימות</u>

תיאור התוכנית: פעילויות משלימות מהוות השלמה לתכניות קיימות במסגרות אשר עולה בהן הצורך לתת מענה נוסף מעבר למה שניתן בשוטף, על מנת להעשיר את פעילות המסגרת מעבר לתקציב הבסיס שלה. באמצעות תקציב זה מסגרות מצליחות לשדרג באופן משמעותי מאוד את המענים הניתנים במסגרת.
מטרות התקצוב: העשרת מענים קבוצתיים נוספים לבני הנוער בתוכניות קיימות במינהל, לרבות: קורס טיפול בטראומה, קורסים מקצועיים והכשרות לקראת חיים עצמאיים ועוד. תוספת תקציבית עבור פעולות משלימות תסייע במענים משלימים עבור בני הנוער הזקוקים לכך.
אופן הוצאת התקצוב: דרך תקצוב רשויות מקומיות. התקציב יחולק למחוזות המשרד על פי מפתח ביחס לכמות המסגרות האינטנסיביות הפועלות בהן ויינתן בהתאם לתוכניות עבודה שהמסגרות יגישו למחוז.

ה. <u>סכום של 2,200,000 ₪ עבור תכניות בתקנת "נוצ"ץ"</u>

תיאור התוכנית: תקנת נוצ"ץ הינה תקנה תקציבית 320 לרשויות לשם פתיחת מענים מותאמים עבור נוער, צעירים וצעירות. התקציב הינו גמיש ומאפשר לכל רשות לבחור מתוך רשימת מענים את המענה אשר הכי מותאם לבני הנוער ברשות. כל זאת מתוך הנחה בסיסית כי הרשות היא האחראית לאזרחיה וכי היא מכירה הכי טוב ומקרוב את צרכיהם.
רשימת התכניות בתקנה כוללת, בין היתר: תכניות איתור של בני נוער בגילאי 13-18 הנמצאים על רצף הסיכון, הסכנה והניתוק, אשר אינם מוכרים לרווחה ואינם מקבלים מענה מתאים; מרכזי עד"י- מרכז יום לנערות בגילאי 14-16 בקצה רצף הסיכון והניתוק, המספק מענה טיפולי־חינוכי יומי והוליסטי כחלופה להוצאה למסגרת חוץ־ביתית; בתים חמים- מסגרת קהילתית-טיפולית לנערות ולנערים (בהפרדה מגדרית) בסיכון, הפועלות בעיקר בשעות אחר הצהריים ; מעגל בנים ומעגל בנות- תכנית קבוצתית טיפולית-חינוכית המיועדת לנערים או נערות, בדגש על עבודה מגדרית מותאמת.
מטרות התקצוב: תקציב נוצ"ץ מחולק לרשויות המקומיות בהתאם לקריטריונים הבאים: מדד פריפריאליות, כמות תושבים בגילאי 13-25 מתוכם כמות התושבים שבסיכון ומדד חברתי כלכלי. לאור השפעות מצבי החרום המתמשכים אנו רואים כי יש צרכים גדולים יותר מאשר גובה התקציב המחולק. מהשטח עולה צורך להגדלת מכסות במרכזי עדי, בבתים החמים, במעגלי הבנים/ות וביחידות האיתור שנותנות מענה נגיש במציאות המורכבת והמשתנה מעת לעת. **תוספת תקציב תאפשר את הגדלת המכסות המתבקשת.**

מדינת ישראל
משרד הרווחה והביטחון החברתי

אופן הוצאת התקצוב: דרך תקצוב רשויות. התקציב יועבר למחוזות אשר יתגברו את הרשויות שזקוקות לתקציב תוספתי לאחר שנכנסו לגירעונות בעקבות פיתוח והרחבה של מענים בעיתות חירום אשר פקדו את המדינה בתקופה האחרונה.

ו. <u>סכום של 500,000 ₪ עבור תכניות לנוער הגבעות</u>

תיאור התוכנית: תכנית ייעודית עבור נוער הגבעות אשר מופעלת ברובה דרך תכנית "מתחברים" הקיימת ברשויות בהן מתגוררים נערי גבעות. מוקד ההתערבות בתכנית זו הינו איתור, יישוג ומתן טיפול, זאת בהתאם לצרכים המובחנים לכל אחד מבני הנוער השוכנים בגבעות. התכניות פועלות במטרה לאתר וליצור קשר עם בני הנוער בגבעות, זאת במטרה להיטיב את מצבם בכלל היבטי החיים: רגשית, משפחתית, התנהגותית, חברתית, לימודית ותעסוקתית. יעדי התכנית כוללים, בין היתר: יצירת קשרי אמון, מתן מענים מידיים לצרכים דחופים או מצבי משבר, צמצום התדרדרות למצבי סכנה וניתוק, חיזוק הקשר והשייכות של הנער למשפחתו ולקהילה, פיתוח וחיזוק היכולות האישיות ושילוב בני הנוער במסגרות המשך נורמטיביות בקהילה: לימודים, תעסוקה ושירות צבאי או לאומי משמעותי.

מטרות התקצוב: בימים אלה עברה החלטת ממשלה אשר נועדה להסדיר את הטיפול בנוער הגבעות. בהתאם להחלטה המשרד נדרש להשקיע ממשאביו. כיום, הטיפול בנוער הגבעות יוצא מתוך התקציב השוטף של פעילות נוצ"ץ עבור בני נוער בסיכון ושל הרשות המקומית. כל תגבור של תקצוב עבור אוכלוסיית נוער הגבעות יאפשר לתת את השירותים שלא מתוך תקציבי נוצ"ץ השוטפים ובכך לייעד את יתרת תקציבי נוצ"ץ לפעילויות אחרות עבור נוער בסיכון. יצוין כי למעלה מ-50% מבני הנוער בגבעות ובחוות מגיעים מרשויות שונות מאלה שבהן הם ממוקמים ואינם משויכים לרשות המקומית "המארחת". משמעות הדבר היא שהשימוש בתקציבי נוצ"ץ שמחולקים בקריטריונים לצורך הטיפול בנוער הגבעות, פוגע ביכולת לטפל בבני הנוער השייכים לרשויות "המארחות" וגורע מתקציבי הרשות שנועדו לטיפול בנוער בסיכון בשוטף. לכן, עולה הצורך בתגבור תקציבי הרשויות "המארחות" עבור נערים אלו שאינם משויכים לרשות אך הרשות מתקצבת את תכנית מתחברים בשטחה עבורם. התקציב יוקצה לתכניות עבור בני נוער אלו, כמו תכנית "מתחברים" ברשויות, תקצוב עובד סוציאלי ייעודי לנוער גבעות במחלקה לשירותים חברתיים, הכשרות מקצועיות ופעולות חברתיות טיפוליות.

אופן הוצאת התקצוב: דרך תקצוב רשויות מקומיות. כיום ישנן ארבע רשויות בהן מתקיימות תכנית מתחברים עבור נוער גבעות, בחלקן מתקיימת יותר מתכנית אחת.

מהמפורט לעיל עולה כי העברת הכספים בהתאם לפירוט הנ"ל תואמת את הפעילויות הרלוונטיות להן יועדו הכספים, שהן במסגרת הפעילויות השוטפות של המשרד ומשויכות לייעודים שתוארו. כמו כן, ההוצאות תעשינה בהתאם לכל דין, בהתקשרויות על פי מכרזים או בתקצוב רשויות מקומיות על פי קריטריונים שוויוניים, בהתאמה, באופן שוויוני וללא

מדינת ישראל
משרד הרווחה והביטחון החברתי

ייעוד לגוף מסוים או למיעוט גופים, למעט במקרה שבו ניתנה לכך הצדקה בהתאם להנחיה 1.1801 וכמפורט לעיל.

נוכח האמור, אין מניעה משפטית להעברת הסכומים כאמור לצורך מימון הפעילויות והתכניות המפורטות לעיל.

בברכה,

ציפי בר-לבב רועה, עו"ד
היועצת המשפטית